

SOMMAIRE AVIS (*)			
N°	Objet	Publié le	Page
AV-2019-142	Augmentation de capital en numéraire de "DOUJA PROM ADDOHA"	06/12/2019	2
AV-2019-144	Jours non ouvrés pour l'année 2020	11/12/2019	5
AV-2019-148	Calcul de la valeur théorique du droit de souscription relatif à l'augmentation de capital en numéraire de "DOUJA PROM ADDOHA".	16/12/2019	7
AV-2019-150	Résultats de l'émission des obligations subordonnées de "ATTIJARIWafa BANK"	26/12/2019	8
AV-2020-001	Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse	02/01/2020	10
AV-2020-002	Augmentation de capital en numéraire de "IMMORENTE INVEST" réservée au "Public "	09/01/2020	12

SOMMAIRE INSTRUCTIONS (*)			
N°	Objet	Publié le	Page
IN-2019-029	Modalités de détermination de la contribution exceptionnelle au système de garantie	06/12/2019	15
IN-2019-030	Modalités de calcul et d'ajustement de la contribution initiale au système de garantie	06/12/2019	16
IN-2019-031	Séance de rachat partiel ou total dans le cadre d'un défaut titres	06/12/2019	19
IN-2019-032	Compensation pécuniaire dans le cadre d'un défaut titres	06/12/2019	22
IN-2019-033	Séance de revente dans le cadre d'un défaut espèces	06/12/2019	24
IN-2019-034	Modalités de calcul et d'ajustement de la contribution régulière au système de garantie	06/12/2019	26
IN-2019-035	Liquidation des positions non encore dénouées	06/12/2019	28
IN-2019-036	Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres	10/12/2019	29
IN-2019-037	Marge de variation maximale d'une transaction de blocs	11/12/2019	32
IN-2019-038	Modalités de déclaration et d'enregistrement des transferts définitifs de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres	11/12/2019	33

(*) L'archive, des avis et instructions, est disponible sur lien suivant :
<http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/ListActualites.aspx>

AVIS N° AV-2019-142

Evénement	Augmentation de capital en numéraire
Instrument(s) concerné(s)	DOUJA PROM ADDOHA

- OBJET DE L'AVIS

Augmentation de capital en numéraire de "DOUJA PROM ADDOHA"

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, notamment son article 5;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment l'article 4.1.10;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 07/2019 du 05/12/2019 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/030/2019 du 05/12/2019 ;

Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Type d'opération	Souscription en numéraire avec droit préférentiel
Souscripteur(s)	Anciens actionnaires et détenteurs de DPS
Date assemblée générale extraordinaire	12/09/2019
Valeur nominale (MAD)	10,00
Prix d'émission (MAD)	10,00
Nbre de titres à émettre	79.994.136
Montant global de l'opération (MAD)	799.941.360,00
Date début souscription	19/12/2019
Date clôture souscription	08/01/2020
Conseiller Financier et Coordinateur Global	Attijari Finances Corp & BMCE Capital Conseil

Société de bourse chargée de l'enregistrement	BMCE CAPITAL BOURSE
Centralisateur de l'opération	BMCE Bank Of Africa

- CARATÉRISTIQUES DE COTATION DU DROIT DE SOUSCRIPTION

Libellé	DS ADH 31/125 2019
Ticker	SADHA
Date de détachement	16/12/2019
Date de cotation	19/12/2019
Date de radiation	09/01/2020

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS NOUVELLES

Secteur d'activité	Participation et promotion immobilières
Ligne de cotation	ACTIONS 2EME LIGNE
Date de jouissance	01/01/2020
Ticker	2ADHA
Libellé	2L ADH J01JAN2020
Date d'enregistrement	23/01/2020
Compartiment	Principal B

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	04/12/2019
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	05/12/2019
3	Réception par la Bourse de Casablanca du Prospectus visé par l'AMMC	05/12/2019
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	06/12/2019
5	Détachement des droits de souscriptions : - Publication de la valeur théorique du droit de souscription - Ajustement du cours de l'action - Purge du carnet d'ordres	16/12/2019
6	Ouverture de la période de souscription et cotation des droits de souscription	19/12/2019
7	Clôture de la période de souscription	08/01/2020
8	Radiation des droits de souscription	09/01/2020

9	Réunion de l'instance devant ratifier l'opération	16/01/2020
10	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et du PV de la réunion de l'instance ayant approuvé l'opération	17/01/2020
11	- Livraison des nouveaux titres - Admission des actions nouvelles - Enregistrement de l'opération en bourse - Publication des résultats de l'opération au bulletin de la cote	23/01/2020

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Il s'agit d'une augmentation de capital par apport en numéraire et par compensation avec des créances liquides et exigibles.

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)

AVIS N° AV-2019-144

Événement

Publication jours fériés

- OBJET DE L'AVIS

Jours non ouvrés pour l'année 2020

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseiller en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.1.2;

Il a été décidé ce qui suit :

- ARTICLE 1

Les jours non ouvrés, à la Bourse de Casablanca pour l'année 2020, sont les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés suivants :

MOIS	DATES	DESIGNATION DES FETES
Janvier	1er	Nouvel an
	11	Présentation du manifeste de l'indépendance
Mai	1er	Fête du travail
	24 (*) et 25	Aïd Al Fitr
Juillet	30	Fête du trône
	31(*)	Aid Al Adha
Août	01(*)	Aid Al Adha (suite)
	14	Fête de l'allégeance d'Oued Eddahab
	20	La Révolution du Roi et du Peuple
	21	Fête de la Jeunesse
	21(*)	1er Moharam (1442 Hégire)
Octobre	29(*) et 30	Aïd Al Mawlid Annabaoui

Novembre	6	Fête de la Marche Verte
	18	Fête de l'indépendance

(*) : Fête mobile à un jour près.



AVIS N° AV-2019-148

Evénement	Augmentation de capital en numéraire
Instrument(s) concerné(s)	DOUJA PROM ADDOHA

- OBJET DE L'AVIS

Calcul de la valeur théorique du droit de souscription relatif à l'augmentation de capital en numéraire de "DOUJA PROM ADDOHA".

- CALCUL DE LA VALEUR THEORIQUE DU DPS

La Bourse de Casablanca a calculé la valeur théorique du droit préférentiel de souscription "SADHA" à -0,32 MAD en date du 16/12/2019.

En conséquence, le droit de souscription sera coté avec un cours de référence de 0,01MAD.

AVIS N° AV-2019-150

Événement	Emission d'un emprunt obligataire subordonné
Instrument(s) concerné(s)	ATTIJARIWAFABANK

- OBJET DE L'AVIS

Résultats de l'émission des obligations subordonnées de "ATTIJARIWAFABANK"

- RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS COTEES

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	1.000.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	A, B & E
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	10.000
Date début souscription	20/12/2019
Date clôture souscription	24/12/2019
Date de jouissance	31/12/2019
Compartiment	Principal D
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	Attijariwafa Bank
Conseiller Financier & Coordinateur Global	Attijari Finances corp.
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	Attijari intermédiation

- RESULTATS DE L'OPERATION

Montant global alloué en MAD	1.000.000.000,00
Montant(s) alloué(s) pour tranche(s) cotée(s) en MAD	A : 0

	B : 0 E : 0
Montant(s) alloué(s) pour tranche(s) non cotée(s) en MAD	C : 0 D : 0 F : 1.000.000.000,00
Taux retenu(s) pour tranche(s) cotée(s) en %	A : - B : - E : -
Taux retenu(s) pour tranche(s) non cotée(s) en %	C : - D : - F : 2,97

AVIS N° AV-2020-001

Evénement

Actualisation mensuelle des volumes appliqués aux programmes de rachat

- OBJET DE L'AVIS

Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

Il a été décidé ce qui suit :

- ARTICLE 1

Sur la base des statistiques du mois de décembre, les quantités quotidiennes maximales à ne pas dépasser dans le cadre des programmes de rachat sont comme suit :

AFMA	500	LABEL VIE	2.082
AFRIC INDUSTRIES SA	500	LAFARGE HOLCIM MAROC	2.174
AFRIQUIA GAZ	500	LESIEUR CRISTAL	547
AGMA LAHLOU-TAZI	500	LYDEC	500
ALLIANCES	4.572	M2M Group	500
ALUMINIUM DU MAROC	500	MAGHREB OXYGENE	500
ATLANTA	5.601	MAGHREBAIL	500
ATTIJARIWafa BANK	17.737	MANAGEM	1.124
AUTO HALL	6.848	MAROC LEASING	500
AUTO NEJMA	500	MED PAPER	652
BALIMA	500	MICRODATA	500
BCP	20.095	SODEP MARSA-MAROC	17.216
BMCE BANK	8.427	MINIER TOUISSIT	500
BMCI	572	MUTANDIS	8.130
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC	500	NEXANS MAROC	500
CARTIER SAADA	500	OULMES	500
CDM	2.482	PROMOPHARM S.A	500
CENTRALE DANONE	500	REALIS.MECANIKES	500
CIH	1.051	REBAB COMPANY	500
CIMENTS DU MAROC	1.979	RESIDENCES DAR SAADA	14.075
COLORADO	500	RISMA	530

COSUMAR	10.287	S.M MONETIQUE	500
CTM	500	SAHAM ASSURANCE	500
DARI COUSPATE	500	SALAFIN	1.228
DELATTRE LEVIVIER MAROC	500	SAMIR	500
DELTA HOLDING S.A	6.824	SMI	500
DIAC SALAF	500	SNEP	500
DISWAY	500	SONASID	500
DOUJA PROM ADDOHA	281.736	SOTHEMA	500
ENNAKL	500	STOKVIS NORD AFRIQUE	16.246
EQDOM	500	STROC INDUSTRIE	500
FENIE BROSSETTE	500	TAQA MOROCCO	500
HPS	500	TIMAR	500
IB MAROC.COM	500	TOTAL MAROC	500
INVOLYS	500	UNIMER	500
IMMORENTE INVEST	593	Wafa ASSURANCE	500
ITISSALAT AL-MAGHRIB	69.569	ZELLIDJA S.A	500
JET CONTRACTORS	862		

- ARTICLE 2

Le présent avis abroge et remplace l'avis 134/19.

- ARTICLE 3

Le présent avis entre en application à compter du 02/01/2020.

AVIS N° AV-2020-002

Evénement	Augmentation de capital en numéraire
Instrument(s) concerné(s)	IMMORENTE INVEST

- OBJET DE L'AVIS

Augmentation de capital en numéraire de "IMMORENTE INVEST" réservée au "Public "

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, notamment son article 5;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment l'article 4.1.10;
- Vu l'avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 01-20 du 08/01/2020 ;
- Vu le Visa de l'AMMC No VI/EM/001/2020 du 08/01/2020 ;

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Type d'opération	Souscription en numéraire sans droit préférentiel
Emetteur	IMMORENTE INVEST
Souscripteur(s)	Public
Date assemblée générale extraordinaire	14/11/2019
Valeur nominale (MAD)	62,54
Prix d'émission (MAD)	100,00
Nbre de titres à émettre	4.080.000
Montant global de l'opération (MAD)	408.000.000,00
Date début souscription	27/01/2020
Date clôture souscription	31/01/2020

Conseiller Financier et Coordinateur Global	CFG Corporate Finance & Upline Corporate Finance
Société de bourse chargée de l'enregistrement	UPLINE SECURITIES
Centralisateur de l'opération	--

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS NOUVELLES

Secteur d'activité	Sociétés de placement immobilier
Compartiment	Principal B
Cycle de négociation	Continu
Ligne de cotation	ACTIONS 1ERE LIGNE
Date de jouissance	01/01/2020
Ticker	IMO
Libellé	IMMORENTE INVEST
Date d'enregistrement	11/02/2020

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	06/01/2020
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	08/01/2020
3	Réception par la Bourse de Casablanca du Prospectus visé par l'AMMC	08/01/2020
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	09/01/2020
5	Ouverture de la période de souscription	27/01/2020
6	Clôture de la période de souscription à 15h30	31/01/2020
7	Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca à travers l'OCS, avant 18h30	31/01/2020
8	Centralisation et consolidation des souscriptions	03/02/2020
9	Traitement des rejets par la Bourse de Casablanca	04/02/2020
10	- Allocation des souscriptions et remise par la Bourse de Casablanca du listing des souscriptions à l'émetteur - Remise par la Bourse de Casablanca des allocations par teneur de compte aux chefs de file avant 10h00 - Remise par la Bourse de Casablanca des allocations des titres aux membres du syndicat de placement avant 12h00	05/02/2020
11	Tenue de la réunion de l'instance devant ratifier l'augmentation de capital	06/02/2020

12	- Réception par la Bourse de Casablanca du PV de l'instance ayant ratifié l'opération, avant 12h00	07/02/2020
13	Livraison des nouveaux titres	10/02/2020
14	- Admission des actions nouvelles - Enregistrement de l'opération en bourse - Publication de l'avis relatif aux résultats de l'opération au bulletin de la cote	11/02/2020

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, le prospectus visé est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)

INSTRUCTION N° IN-2019-029

Événement

Modalités de détermination de la contribution exceptionnelle
au système de garantie

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de détermination de la contribution exceptionnelle au système de garantie

- REFERENCES

Vu le dahir portant loi n°19-14 du 25 août 2016 relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment son article 29 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 et notamment son article 6.1.21;

Il a été arrêté ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Dans le cas d'une défaillance d'une société de bourse, et si ses dépôts ne couvrent pas ses engagements, une contribution à titre exceptionnel pourrait être demandée à toutes les sociétés de bourse afin de pouvoir liquider les positions du défaillant.

La part de chaque société de bourse dans la couverture de la contribution exceptionnelle globale sera proportionnelle à sa part dans la contribution initiale globale.

INSTRUCTION N° IN-2019-030

Evénement

Modalités de calcul et d'ajustement de la contribution initiale au système de garantie

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de calcul et d'ajustement de la contribution initiale au système de garantie

- REFERENCES

Vu le dahir portant loi n°19-14 du 25 août 2016 relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment son article 29 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 et notamment son article 6.1.16 ;

Il a été arrêté ce qui suit :

- ARTICLE 1

La contribution initiale est versée dès l'adhésion d'une société de bourse au système de garantie sous forme d'apport en espèces visant à couvrir le risque de liquidation.

La contribution initiale peut également revêtir la forme d'une caution bancaire utilisable à première demande. Cette solution est cependant prévue à titre exceptionnel et nécessite l'accord préalable de La Bourse de Casablanca.

- ARTICLE 2 : MODE DE CALCUL

L'évaluation de la contribution initiale se base sur l'historique de l'activité de chacune des sociétés de bourse. A cet effet, les critères de calcul retenus sont :

- La position nette moyenne d'une société de bourse sur une période donnée (PN moyenne) ;
- Un taux de variation maximum appliqué (t) ;
- Le nombre de jours nécessaires à la liquidation des positions d'une société de bourse (j) : chaque position reste en attente jusqu'au jour de dénouement théorique et, au-delà, 2 jours sont nécessaires à sa liquidation.

La contribution initiale de chaque société de bourse est calculée selon la formule suivante :

$$CI = Sum_{j=2}^4 [PN_{moyenne} \times (1+t\%)^j - PN_{moyenne}]$$

Telle que la position nette moyenne :

$$PN_{moyenne} = [Sum_{i=1}^N |A_i - V_i|] / N$$

$PN_{moyenne}$: Position nette moyenne

N : Nombre de séances sur le dernier semestre

A_i : Volume à l'achat sur le marché central d'une séance i

V_i : Volume à la vente sur le marché central d'une séance i

t : Taux de variation maximum appliqué (6% pour les titres de capital et 2% pour les titres de créance)

- ARTICLE 3

Les sociétés de bourse sont informées par lettre du montant de leur contribution initiale. Elles peuvent procéder à sa couverture par espèces ou par caution bancaire.

- ARTICLE 4

La mise à jour de la contribution initiale est opérée semestriellement selon les mêmes règles précitées.

Toutefois, La Bourse de Casablanca peut, à tout moment, réactualiser le montant de la contribution initiale d'une société de bourse en cas de changement significatif de son activité. Elle peut également revoir son mode de détermination.

Tout changement du mode de calcul de la contribution initiale est annoncé par instruction.

- ARTICLE 5

Les dépôts constitués sont placés en actifs liquides et sans risque de capital. Le produit du placement revient à chaque société de bourse en fonction de son dépôt, net des frais de gestion.

- ARTICLE 6

En cas d'une nouvelle adhésion d'une société de bourse, son apport sera égal à la plus faible contribution des sociétés de bourse en exercice. Néanmoins, la Bourse de Casablanca se garde le droit de la réviser à tout moment, pendant le premier semestre d'activité de la société de bourse concernée.

Lorsqu'une société de bourse cesse définitivement son activité, sa contribution initiale lui sera restituée, une fois tous ses engagements honorés.



INSTRUCTION N° IN-2019-031

Evénement

Séance de de rachat total ou partiel dans le cadre d'un défaut titres

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Séance de rachat partiel ou total dans le cadre d'un défaut titres

- REFERENCES

Vu le dahir portant loi n°19-14 du 25 août 2016 relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment son article 30 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 et notamment ses articles 6.1.24 et 6.1.28;

Il a été arrêté ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Lorsqu'un défaut titres, total ou partiel, n'est pas résolu le sixième jour de bourse qui suit la date de son dénouement théorique (D+6), la Bourse de Casablanca organise le lendemain une première séance de rachat des titres manquants.

Dans le cas d'un défaut partiel, la société de bourse défaillante doit transmettre son relevé des soldes titres avant l'ouverture de la séance de rachat.

Si à l'issue de la première séance de rachat, la totalité des titres manquants n'a pu être rachetée, et à condition d'en informer toutes les sociétés de bourse, la Bourse de Casablanca organise le lendemain (D+8) une seconde et dernière séance de rachat.

La Bourse de Casablanca transmet aux sociétés de bourse les informations relatives au rachat avant l'organisation de la séance de rachat notamment les horaires de la séance de rachat.

ARTICLE 2

Les conditions de prix sont les suivantes :

- 1ère séance de rachat : Prix de référence de (D+7) majoré du taux maximal de variation en vigueur,
- 2ème séance de rachat : Prix de référence de (D+8) majoré de deux fois le taux maximal de variation en vigueur.

ARTICLE 3

La Bourse de Casablanca transmet aux sociétés de bourse les horaires de la séance de revente.

La Bourse de Casablanca met à la disposition des sociétés de bourse un système permettant la gestion des séances de rachat.

Les sociétés de bourse qui participent à la séance de rachat proposent chacune son ordre indiquant la quantité. Elle doit être, au plus égale à la quantité objet du rachat. Le cours est indiqué par la Bourse de Casablanca.

ARTICLE 4

Le résultat du rachat est communiqué aux sociétés de bourse, Maroclear et l'AMMC.

Le dénouement des titres objet du rachat se réalise via la plateforme de dénouement de Maroclear entre :

Le dépositaire des sociétés de bourse participantes à la séance de rachat ;

Le dépositaire de la société de bourse victime.

ARTICLE 5

Au cours de la séance de rachat et lorsque la totalité des titres manquants n'a pu être rachetée, la Bourse de Casablanca peut, en concertation avec la société de bourse victime, décider en (D+8), D étant la date de dénouement théorique :

- l'attribution partielle des titres rachetés ;
- que le reliquat des titres manquants se résout par compensation pécuniaire au profit de la société de bourse victime.

Si l'option d'attribution partielle n'est pas retenue, la Bourse de Casablanca annule les offres de titres proposées par les nouveaux vendeurs et les informe immédiatement.

Elle en informe l'AMMC et Maroclear.

ARTICLE 6

Dans le cas où une procédure de rachat est mise en œuvre, la différence entre le montant du rachat et le montant d'achat correspondant aux titres en suspens calculé sur la base du cours de la négociation initiale, est supportée par la société de bourse défailante lorsque le solde est négatif.

La différence précitée lui est restituée lorsque le solde est positif.

Si le vendeur défailant n'est pas en mesure de verser le différentiel de rachat, la Bourse de Casablanca puise automatiquement dans son fonds de garantie. L'activité de la société de bourse reste suspendue jusqu'à reconstitution de son dépôt réglementaire.

ARTICLE 7

La procédure de rachat est reportée, lorsque le titre objet du suspens est suspendu de la cotation. Elle en informe les sociétés de bourse concernées.

INSTRUCTION N° IN-2019-032

Evénement

Compensation pécuniaire dans le cadre d'un défaut titres

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Compensation pécuniaire dans le cadre d'un défaut titres

- REFERENCES

Vu le dahir portant loi n°19-14 du 25 août 2016 relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment son article 30 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 et notamment son article 6.1.1 et 6.1.29;

Il a été arrêté ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Lorsqu'un défaut titres n'est pas résolu le sixième jour de bourse qui suit la date de dénouement théorique, la Bourse de Casablanca organise une 1ère puis une seconde séance de rachat si nécessaire.

Si à l'issue de la seconde séance de rachat, et lorsque la totalité des titres manquants n'a pu être rachetée, la Bourse de Casablanca peut, en concertation avec la société de bourse victime, déclarer en (D+8), D étant la date de dénouement théorique :

- l'attribution partielle des titres rachetés ;
- que le reliquat des titres manquants se résout par compensation pécuniaire au profit de la société de bourse victime.

Elle en informe l'AMMC et Maroclear.

La société de bourse défaillante verse, en (D+8), à sa contrepartie un montant espèces correspondant au cours de référence de (D+8) majoré de 3 fois le taux maximal de variation en vigueur appliqué à la quantité de titres manquants et diminué de la position nette espèces

correspondante.

Dans ce cas, la société de bourse défailante ne verse pas les dommages et intérêts à sa contrepartie.

ARTICLE 2

Si la société de bourse défailante ne règle pas le montant de la compensation pécuniaire, le dépôt de garantie se substitue à elle (sa contribution initiale). L'activité de la société de bourse en question reste suspendue jusqu'à reconstitution de son dépôt réglementaire.

La Bourse de Casablanca peut procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des positions en lieu et place du défailant et aux frais de ce dernier, telle que définie par la procédure de résolution des défauts espèces.

INSTRUCTION N° IN-2019-033

Evénement

Séance de revente dans le cadre d'un défaut espèces

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Séance de revente dans le cadre d'un défaut espèces

- REFERENCES

Vu le dahir portant loi n°19-14 du 25 août 2016 relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment son article 30 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 et notamment son article 6.1.36 et 6.1.39;

Il a été arrêté ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Lorsque le défaut espèces n'est pas résolu le troisième jour de bourse qui suit la date de son dénouement théorique (D+3), la Bourse de Casablanca organise une première séance de revente le lendemain.

Si à l'issue de la première séance de revente la totalité des titres n'a pu être revendue, la Bourse de Casablanca organise le lendemain (D+5) une deuxième séance de revente.

La Bourse de Casablanca transmet aux sociétés de bourse les informations relatives à la revente.

ARTICLE 2

Le vendeur non réglé adresse à la Bourse de Casablanca, en (D+3) dès la fin de la journée comptable un relevé de comptes attestant que les titres initialement vendus figurent bien sur son compte ouvert auprès de Maroclear.

La revente des titres se fait aux conditions de prix suivantes :

-1ère séance de revente : Cours de référence de (D+4) minoré du taux maximal de variation en

vigueur.

-2ème séance de revente : Cours de référence de (D+5) minoré de deux fois le taux maximal de variation en vigueur.

ARTICLE 3

La Bourse de Casablanca transmet aux sociétés de bourse les horaires de la séance de revente.

Les sociétés de bourse participantes proposent chacune son ordre en indiquant la quantité.

Elle doit être, au plus égale à la quantité objet de la revente. Le cours est indiqué par la Bourse de Casablanca.

La Bourse de Casablanca met à la disposition des sociétés de bourse un système permettant la gestion des séances de rachat.

Le résultat de la revente est communiqué aux sociétés de bourse, Maroclear et l'AMMC.

Le dénouement des titres objet de la revente se réalise via la plateforme de dénouement de Maroclear entre :

Le dépositaire des sociétés de bourse participantes à la séance de revente ;

Le dépositaire de la société de bourse victime.

ARTICLE 4

Dans le cas où une procédure de revente est mise en œuvre, la différence entre le montant de la revente et le montant de la transaction en suspens, est supportée par la société de bourse défaillante lorsque le solde est négatif.

La différence précitée lui est restituée lorsque le solde est positif.

Si l'acheteur défaillant n'est pas en mesure de verser le différentiel de revente, la Bourse de Casablanca puise automatiquement dans son fonds de garantie. L'activité de la société de bourse reste suspendue jusqu'à reconstitution de son dépôt réglementaire.

ARTICLE 5

Si les titres n'ont pas pu être vendus à l'issue de la seconde séance de revente, La Bourse de Casablanca met en œuvre les dépôts de garantie constitués par la société de bourse défaillante pour dénouer les positions en suspens et en informe l'AMMC.

L'activité de la société de bourse reste suspendue jusqu'à reconstitution de son dépôt réglementaire.

INSTRUCTION N° IN-2019-034

Evénement

Modalités de calcul et d'ajustement de la contribution régulière au système de garantie

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de calcul et d'ajustement de la contribution régulière au système de garantie

- REFERENCES

Vu le dahir portant loi n°19-14 du 25 août 2016 relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment son article 29 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 et notamment son article 6.1.19;

Il a été arrêté ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

La contribution régulière est déterminée sur la base des risques encourus par chaque société de bourse au titre des transactions non dénouées et font l'objet d'un ajustement quotidien, notifié aux sociétés de bourses chaque jour de bourse avant l'ouverture de la séance.

ARTICLE 2

A l'issue de chaque jour de bourse, le système de garantie évalue le montant du risque de négociation de chaque société de bourse en valorisant ses transactions en attente de dénouement et ses transactions en suspens, sur la base du cours de référence du jour de bourse suivants.

Calcul du risque des transactions en cours de dénouement

Le système détermine le risque de chaque société de bourse par instrument selon la formule suivante :

$$\text{Risque par instrument} = \min(0 ; \text{PNT} \times \text{CR} + \text{PNE})$$

PNT = Position Nette Titres par instrument

PNE = Position Nette Espèces par instrument

CR = cours de référence du jour de bourse suivant

En cas de suspens :

Le risque est calculé sur les transactions en suspens, à partir de la date de dénouement théorique à la veille de la date de dénouement effectif sur la base du cours de référence et intégré dans le risque de négociation.

Si, à l'issue du deuxième jour de bourse qui suit la date de dénouement théorique, le défaut espèces n'est toujours pas résolu, la Bourse de Casablanca procède à un appel de marge complémentaire à chaque fois que le montant de ses suspens espèces dépasse 50% de sa contribution initiale

Le risque global :

Le risque de négociation est calculé à partir de la date de la transaction au jour précédant sa date de dénouement effectif.

Le risque global d'une société de bourse est égal à la somme des risques par instrument.

La couverture du risque de négociation demandée pour un jour de bourse donné, correspond au calcul effectué sur les transactions de la société de bourse, arrêtés le soir du jour de bourse précédent.

ARTICLE 3

Les sociétés de bourse sont informées quotidiennement du montant de réajustement de leur contribution régulière, compte tenu de leur risque de négociation global sur les transactions en instance de dénouement et les transactions en suspens et du niveau du dépôt constitué.

Les instructions de règlement BAM des appels ou des restitutions relatifs aux risques de négociation des sociétés de bourse sont instruites en lieu et place des sociétés de bourse par la Bourse de Casablanca et envoyées pour imputation sur les sous-comptes participants des sociétés de bourse dans le Système des Règlements Bruts du Maroc (SRBM) selon le calendrier d'échange de Bank Al-Maghrib.

INSTRUCTION N° IN-2019-035

Evénement

Liquidation des positions non encore dénouées

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Liquidation des positions non encore dénouées

- REFERENCES

Vu le dahir portant loi n°19-14 du 25 août 2016 relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment son article 30 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 et notamment son article 6.1.1 et 6.1.29;

Il a été arrêté ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Si une société de bourse n'a pas versé sa contribution régulière (appel de marge), la Bourse de Casablanca peut procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, de ses positions non encore dénouées et aux frais de cette dernière. Elle en informe sans délai l'AMMC.

La Bourse de Casablanca procède à la liquidation des transactions non dénouées selon les modalités de rachat et/ou de revente des titres.

INSTRUCTION N° IN-2019-036

Evénement

Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;

- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.4.4, 4.4.5, et 4.3.6.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Sont considérées comme des opérations d'apport de titres :

- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de souscriptions des titres d'OPC
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de restructuration intragroupe concernant les sociétés contrôlées par une société mère et/ou cette dernière, n'entraînant pas un changement de la part détenue directement ou indirectement par la société mère dans le capital de la société émettrice des titres précités ;
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de fusion-absorption.

ARTICLE 2

Les opérations d'apport de titres doivent faire l'objet de déclaration à la Bourse de Casablanca, en vue de leur enregistrement, par l'intermédiaire d'une société de bourse au plus tard cinq séances de bourse après la réalisation de l'apport par le teneur de comptes.

ARTICLE 3

La valorisation des titres objet de l'apport s'effectue selon la quantité desdits titres et se présente comme suit :

Quantité des titres objet de l'apport	Cours de valorisation
Quantité inférieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	cours de référence de l'instrument financier le jour de la réalisation de l'apport.
Quantité supérieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	cours de référence de l'instrument financier le jour de la réalisation de l'apport diminué ou augmenté d'une marge de variation maximale de 10%, pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation en continu, et de 6% pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation au fixing.

Toutefois, en cas d'existence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la valorisation des apports de titres se fait selon lesdites dispositions.

ARTICLE 4

Les apports de titres admis à la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de restructuration intragroupe concernant les des sociétés contrôlées par une société mère et/ou cette dernière, n'entraînant pas un changement de la part détenue directement ou indirectement par la société mère dans le capital de la société émettrice des titres précités, font l'objet d'une simple déclaration à la Bourse de Casablanca et ne sont pas soumis aux conditions de cours, précisées dans l'article 3 ci-dessus, et à la commission d'enregistrement.

Avant de réaliser l'apport de titres, l'initiateur de l'opération, ou son mandataire, doit adresser à la Bourse de Casablanca un courrier explicatif du cadre et des objectifs de l'opération, accompagné des documents justificatifs lui permettant de s'assurer, en concertation avec l'AMMC, que l'opération en question s'effectue dans le cadre d'opérations de restructuration intragroupe et n'entraîne pas un changement de la part détenue directement ou indirectement par la société mère dans le capital de la société émettrice des titres précités.

Les documents justificatifs cités dans l'alinéa précédent comprennent notamment :

- Les statuts des sociétés concernées par l'apport
- document explicatif des liens capitalistiques entre les sociétés concernées par l'apport.

ARTICLE 5

L'apport de titres ne peut être réalisé si la cotation de l'instrument financier objet de l'apport est suspendue

ARTICLE 6

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à partir de leur date de publication.

INSTRUCTION N° IN-2019-037

Evénement

Marge de variation maximale d'une transaction de blocs

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Marge de variation maximale d'une transaction de blocs

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.3.73.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Une transaction de blocs portant sur au moins sur 5 % des titres composant le capital social d'une société , ou sur une quantité représentant au moins 10 fois la taille minimum de blocs, sans que cette quantité ne soit inférieure à 2.5 % des titres composant son capital social, peut être réalisée au cours de clôture de l'instrument financier lors de la séance de bourse précédente, ajusté en cas d'OST ou d'offres publiques, diminué ou augmenté d'une marge de variation maximale de 10%.

ARTICLE 2

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°025/19.

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir de leur date de publication.

INSTRUCTION N° IN-2019-038

Evénement

Modalités de déclaration et d'enregistrement des transferts définitifs de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de déclaration et d'enregistrement des transferts définitifs de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les article 5 et 6;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par Annexe à l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.4.9.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

En cas de résiliation d'une opération de prêt de titres, les parties doivent procéder, dans un délai de cinq (5) jours de bourse à compter de la date de résiliation de ladite opération de prêt de titres, à la déclaration de l'opération de transfert définitif à la bourse des valeurs, par l'intermédiaire des sociétés de bourse agréées désignées par elles, en vue de son enregistrement.

ARTICLE 2

Quantité des titres objet du transfert définitif	Cours de valorisation
Quantité inférieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	Cours de référence de l'instrument financier le jour de la résiliation de l'opération du prêt de titres

Quantité supérieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	Cours de référence de l'instrument financier le jour de la résiliation de l'opération du prêt de titres diminué ou augmenté d'une marge de variation maximale de 10%, pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation en continu, et de 6% pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation au fixing.
--	---

ARTICLE 3

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°026/19.

ARTICLE 4

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir de leur date de publication.